

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 41Cob/154/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612216782
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Križanová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6612216782.1

Uznesenie

Krajský súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu SUNDERMAN, s. r. o., so sídlom Opavská 10, Bratislava, IČO: 17 309 255, zastúpeného JUDr. Laura Bíróovou, advokátkou so sídlom M. XX/V., V., proti žalovanému QUERCUS s. r. o., so sídlom Filákovská cesta 290, Lučenec, IČO: 31 603 688, zastúpeného JUDr. Ján Ďurove, advokát so sídlom M. E. XX, G., v konaní o zaplatenie 34.634,12 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Lučenec č.k. 13 Cb/110/2012-81 zo dňa 21.3.2013 takto

rozhodol:

Rozsudok Okresného súdu Lučenec č.k. 13 Cb/110/2012-81 zo dňa 21.3.2013 v napadnutej časti výroku, ktorým okresný súd žalobu o zaplatenie 24.860,66 Eur s príslušenstvom zamietol zrušuje a vec vracia okresnému súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Rozsudkom Okresný súd Lučenec č.k. 13 Cb/110/2012-81 zo dňa 21.3.2013 zamietol žalobu o zaplatenie 24.860,66 Eur s príslušenstvom, konanie o zaplatenie 9.773,46 Eur s príslušenstvom zastavil a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 3.988,01 Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku k rukám právneho zástupcu žalovaného JUDr. Jána Ďurove.

V odôvodnení uviedol, že žalobca si uplatňuje právo v súvislosti so zmluvnou pokutou, ktorá bola dojednaná pre prípad omeškania žalovaného s dodaním tovaru podľa čl. X. kúpnej zmluvy č. 2005023 uzavretej dňa 28.1.2005. Žalovaný, ako predávajúci sa v kúpnej zmluve zaviazal dodať žalobcovi do 31.12.2005 dubové lisy LHD, čerstvý stav v množstve cca. 100 m³. Žalobca, ako kupujúci sa zaviazal prevziať tovar a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 725 Eur/ 1 m³. Žalovaný na základe kúpnej zmluvy dodal žalobcovi do 31.12.2005 tovar v množstve len 91,728 m³. Podľa článku X kúpnej zmluvy kupujúci má právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania s dodávkou tovaru. Žalobca si pôvodne uplatnil právo na zaplatenie zmluvnej pokuty za obdobie od 4.10.2008 do 3.10.2011, teda za 1460 dní omeškania, čo predstavuje sumu 34.634,12 Eur.

Okresný súd vo veci vydal platobný rozkaz a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi uplatnenú pohľadávku spolu s trovami konania.

Žalovaný proti platobnému rozkazu podal odpor a namietal, že v čase uzatvárania kúpnej zmluvy kupujúci nevedel, aké presné množstvo tovaru chce kúpiť, preto zmluvné strany dohodli množstvo tovaru len približne a to podľa požiadaviek kupujúceho. Žalovaný tvrdil, že splnil svoje zmluvné povinnosti z uzavretej kúpnej zmluvy, pretože pre žalobcu vyrobil a pripravil na predaj oveľa viac dohodnutého tovaru, pričom sám žalobca ako kupujúci doteraz nepožiadaval žalovaného ako predávajúceho na ďalšie plnenie a dodanie tovaru podľa článku VI kúpnej zmluvy.

Žalovaný ďalej namietal, že žalobca nemá nárok na uplatnenú pohľadávku aj z dôvodu, že žalovaný prešiel procesom reštrukturalizácie a túto pohľadávku si mal žalobca uplatniť v reštrukturalizačnom konaní.

Okresný súd na základe vykonaného dokazovania zistil, že uznesením Okresný súd Banská Bystrica sp.zn. 1 R/5/2009 zo dňa 5.10.2009 rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi QUERCUS s. r. o. so sídlom v Lučenci, uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 8.10.2009. Uznesením Okresný súd Banská Bystrica sp.zn. 1 R/5/2009 zo dňa 2.6.2010 rozhodol o potvrdení reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň o ukončení reštrukturalizácie. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2010.

Na základe vykonaného dokazovania vychádzajúc z ustanovenia § 409 ods. 1 Obch. zák., § 420 ods. 1 Obch. zák., § 421 ods. 1 Obch. zák., § 365 Obch. zák., § 366 Obch. zák., § 324 ods. 1, ods. 2 Obch. zák., § 300 Obch. zák. a § 544 ods. 1 Obch. zák. s prihliadnutím na

ustanovenie § 265 Obch. zák. mal preukázané, že podľa uzavretej kúpnej zmluvy žalovaný mal dodať žalobcovi minimálne množstvo tovaru 95 m³, ale skutočne dodal len 91,728 m³, rozdiel predstavuje 3.272 m³. Konštatoval, že zo znenia článku VI bod 2 kúpnej zmluvy vyplýva povinnosť žalovaného avizovať žalobcovi pripravenosť tovaru, následne žalobca mal avizovať dopravu, vrátane označenia motorového vozidla, ktorým sa mala preprava uskutočniť. Povinnosť avíza žalovaného nepochybne vyplýva z tej skutočnosti, že nebol dohodnutý pevný termín dodávky tovaru a dodávka sa mala uskutočniť vo viacerých čiastkových plneniach počas celého kalendárneho roku 2005. Z toho logicky vyplýva, že žalobca nemohol vedieť, kedy tovar a v akom množstve v roku 2005 bude na prepravu pripravený, preto bola potrebná súčinnosť žalovaného pri odovzdávaní a prevzatí tovaru dopravcovi. Počnúc 1.1.2006 žalobca mal právo domáhať sa voči žalovanému splnenia jeho povinností dodať tovar v dojednanom množstve. Žalobca ku dňu podania žaloby tak neučinil.

Ďalej okresný súd konštatoval, že právo žalobcu na dodanie tovaru v súvislosti s reštrukturalizačným konaním nezaniklo a s poukazom na ustanovenie § 114 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 Z.z. začatie reštrukturalizácie má ten účinok, že druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškanie dlžníka s plnením na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania, vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie zmluvy z tohto dôvodu nie je účinné. Preto podľa názoru okresného súdu žalobca nemohol platne odstúpiť od kúpnej zmluvy po dobu trvania reštrukturalizácie, mohol sa však domáhať dodania chýbajúceho plnenia v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Okresný súd považoval za nesporné, že žalovaný tovar žalobcovi nedodal v množstve 3.272m³. Zmluvnú pokutu tak ako bola dohodnutá považoval za takú, ktorá odporuje pravidlám poctivého obchodného styku, pretože bola dohodnutá jednostranne, sankcionuje konanie len jednej zmluvnej strany a to žalovaného, pričom žalobcovi za jeho eventuálne porušenie povinnosti, žiadna sankcia nehrozí. Samá skutočnosť, že strany dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti iba jednou zmluvnou stranou síce neznamena, že táto dohoda odporuje zásadám poctivého obchodného styku (rozsudok NS SR sp.zn. 4 Obdo/4/1999) avšak v spojení so skutočnosť, že žalobca nedodanie tovaru po dobu viac než 6 rokov od žalobcu nepožadoval, evokuje skutočnosť, že žalobca prakticky nemal záujem na plnení dohodnutej povinnosti zo strany žalovaného a tým aj na realizácii obchodného vzťahu na základe kúpnej zmluvy. Okresný súd vytýkal žalobcovi, že nechal plynúť lehotu až do navýšenia zmluvnej pokuty výška ktorej niekoľko násobne prevyšuje hodnotu samotného plnenie. Výkon práva žalobcu, ktorý si uplatnil za časové obdobie 4 rokov dozadu zmluvnú pokutu ako sankciu nesplnenia povinností, napriek tomu, že a priori sa splnenia povinnosti a z neho vyplývajúcich práv žiadnym spôsobom nedomáhal, na doplatenie chýbajúceho plnenia žalovaného nevyzval a ani žalobu na plnenie nepodal, je podľa názoru okresného súdu výkonom práva, ktorý je v rozpore s pravidlami poctivého obchodného styku, keďže jeho účelom je získanie uplatnenej zmluvnej pokuty bez toho, aby sa to povinnosti vyplývajúcej z primárneho právneho vzťahu dotklo. Z uvedených dôvodov okresný súd žalobu o zaplatenie 24.860,66 Eur zamietol a o trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v prospech žalovaného, ktorý bol v konaní úspešný.

Proti rozsudku v časti výroku, ktorým okresný súd žalobu zamietol podal zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca. Žiadal rozsudok v napadnutej časti výroku zmeniť a zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 24.860,66 Eur spolu s trovami prvostupňového konania, prípadne napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Nestotožňuje sa s právnym názorom okresného súdu v tom, že dojednanie zmluvnej pokuty odporuje pravidlám poctivého obchodného styku podľa § 265 Obchodného zákonníka z dôvodu, že zmluvná pokuta bola dojednaná jednostranne a sankcionuje konanie len jednej strany - žalovaného. Žalobca v súlade s platne uzavretou zmluvou a dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka by bol povinný platiť v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške stanovenej v § 369 Obchodného zákonníka. Nestotožňuje sa s tvrdením okresného súdu ani v tom, že dojednanie zmluvnej pokuty pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti iba jednou stranou v spojení so skutočnosťou, že žalobca dodanie tovaru po dobu viac než 6 rokov od žalovaného nepožadoval je výkonom práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, a preto nepožíva právnu ochranu. Zmluva, ani zákon žalobcovi neukladá povinnosť domáhať sa splnenia záväzkovej povinnosti zo strany žalovaného. Základnou povinnosťou žalovaného je plniť riadne a včas a v prípade, ak žalovaný túto svoju základnú povinnosť nesplní, je povinný nesplnenie svojej záväzkovej povinnosti riadne a včas notifikovať tak, ako mu to ukladá ustanovenie § 377 Obch. zák. Zo zmluvy, ani zo zákona nevyplyva povinnosť pre žalobcu kontrolovať a sledovať, či žalovaný splnil svoju záväzkovú povinnosť riadne a včas a v prípade porušenia jeho povinnosti ho vyzývať na plnenie a rovnako nie je povinnosťou žalobcu plnenie vymáhať napríklad súdnou cestou. Vymáhanie plnenia zo zmluvy podlieha ako každé majetkové právo premlčaniu, preto súd nemôže ukladať zmluvnej strane, aby povinnosť plniť zo zmluvy vymáhala súdnou cestou a v prípade ak tak neurobí, aby to bolo pripisované na jej ťarchu, v jej neprospech, v danom prípade na ťarchu a v neprospech žalobcu. Navyiac žalovaný bol listom zo dňa 1.8.2012 poučený o tom, že má plniť riadne, že je v omeškaní s dodávkou tovaru v množstve 3.272 m³ od 1.6.2006 a že jeho záväzok zanikne až riadnym dodaním dohodnutého množstva podľa kúpnej zmluvy z 28.1.2005. Žalovaný napriek tomu na list z 1.8.2012 nereagoval a ani sa nepokúsil splniť svoju záväzkovú povinnosť a dodať žalobcovi doteraz nedodané množstvo tovaru. V konaní bolo nesporne preukázané, že žalovaný je v omeškaní s dodávkou tovaru v množstve 3.272m³ od 1.1.2006 a v súlade s článkom X. kúpnej zmluvy nárok žalobcu je preto dôvodný. V súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka žalobca upozornil sa Komentár k Obchodnému zákonníku autora Oľga Ovečková a kolektív, vydavateľa Iura Edition.

K odvolaniu sa vyjadril žalovaný a navrhol, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutej časti potvrdil. Trvá na tom, že kúpna zmluva z 28.1.2005 je neplatná, nakoľko v nej absentujú články III, IV, ktoré sú pre platnosť kúpnej zmluvy podstatné. Z tohto dôvodu je nárok navrhovateľa neoprávnený. Ďalej poukázal na to, že žalovaný prešiel procesom reštrukturalizácie v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii a pokiaľ žalobca mal voči žalovanému oprávnenú pohľadávku z titulu nedodržania kúpnej zmluvy mal túto pohľadávku uplatniť prihláškou v rámci reštrukturalizácie dlžníka. Pokiaľ žalobca si neuplatnil svoju pohľadávku v reštrukturalizácii, došlo k zániku právneho dôvodu o ktorý opiera svoj návrh.

Krajský súd Banská Bystrica, ako súd odvolací, prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania, podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 písm.h) O.s.p. rozsudok okresného súdu v napadnutej časti výroku, ktorým okresný súd žalobu žalobcu zamietol zrušil a podľa ods. 2 vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Odvolací súd zistil, že navrhovateľ návrhom doručeným Okresnému súdu Lučenec dňa 5.10.2012 si uplatnil voči odporcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v kúpnej zmluve zo dňa 28.1.2005 v článku X. Podľa článku X zmluvy kupujúci (žalobca) bol oprávnený účtovať predávajúcemu (žalovanému) zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny

tovaru za každý deň omeškania s dodávkou tovaru. Podľa článku II zmluvy predávajúci sa zaviazal dodať kupujúcemu tovar určený v článku III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Kupujúci sa zaviazal prevziať a zaplatiť kúpnu cenu v článku IV zmluvy. Napriek tomu, že v zmluve absentuje znenie článku III a IV, z obsahu zmluvy však nesporne vyplýva, že žalovaný sa zaviazal dodať v roku 2005 žalobcovi tovar Dubové lisy LHD, čerstvý stav, štyri-stranné čisté - ostrohranné, bez trhlín, bele oblín pri fakturačnej miere 27x 115x 1280mm, orezovej miere 29 x 120 x 13100mm, cca 100m³, mimoložné množstvo: 18

m3 za cenu 725 Eur za 1m2 počítaný na fakturačnú mieru 4-šc 27 x 115 x 1280mm. Odvolací súd preto nesúhlasí s názorom žalovaného, že zmluva je neplatná a to len z dôvodu, že v nej absentujú články III a IV. Uzavretá kúpna podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka ustanovuje podstatné časti kúpnej zmluvy, vymedzuje zmluvné strany, určuje predmet kúpy čo do množstva a druhu, záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu, záväzok previesť vlastnícke právo tovaru na kupujúceho, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a určenie kúpnej ceny.

Odvolací súd preto považuje za správne závery okresného súdu v tom, že kúpna zmluva je platná, uzavretá v súlade s § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Žalobca si pôvodne uplatniť svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty za obdobie od 4.10.2008 do 3.10.2012 v celkovej sume 34.634,12 Eur.

Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica o povolení reštrukturalizácie dlžníka QUERCUS s. r. o., so sídlom Fiľakovská cesta 290, Lučenec z 5.10.2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 194B/2009 dňa 8.10.2009, veritelia boli povinní v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie teda od 9.10.2009 do 9.11.2009 prihlásiť svoje pohľadávky. Navrhovateľ neprihlásil svoje nároky voči dlžníkovi v reštrukturalizačnom konaní titulom zmluvnej pokuty vo výške 23,722 Eur denne od 1.1.2006 do 9.11.2009. Podľa § 120 ods. 2 ZKR s účinnosťou do 31.12.2011 pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej len „prednostné pohľadávky“). Na prednostné pohľadávky nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania ani sa nezahŕňajú do reštrukturalizačného plánu, ibaže s tým ich veritelia súhlasia. Žalobca si pohľadávku titulom zmluvnej pokuty za obdobie od 1.1.2006 do 9.11.2009 riadne a včas neprihlásil.

Podľa § 155 ods. 2 ZKR s účinnosťou do 31.12.2011 zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na majetok dlžníka, to platí rovnako aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.

Uznesením Okresný súd Banská Bystrica zo dňa 2.6.2010 sp.zn. 1 R 5/2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 108/2010, súd potvrdil reštrukturalizačný plán. Potvrdenie plánu súdom spôsobuje zánik tých pohľadávok, ktoré si veritelia neprihlásili riadne a včas.

V posudzovanom prípade zanikla len časť pohľadávky - (zmluvná pokuta) vo výške 23.722,-Eur denne od 1.6.2006 do 9.11.2009. Preto žalobca podaním doručeným Okresnému súdu Lučenec 15.1.2013 vzal späť návrh na začatie konania o zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 9.773,46 Eur a žiadal konanie v tejto časti zastaviť.

Po späťvzatí návrhu v časti 9.773,46 Eur naďalej predmetom sporu zostalo uplatnené právo na zaplatenie zmluvnej pokuty za obdobie denne od 10.11.2009 do 3.10.2012 v sume 24.860,66 Eur. Táto pohľadávka vznikla žalobcovi voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, ktorá sa v reštrukturalizácii neuplatňuje prihláškou v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 120 ods. 2 ZKR v znení účinnom do 31.12.2011 a zverejnením uznesenia a potvrdením plánu v Obchodnom vestníku nezanikla.

Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka je účastník, ktorý porušil povinnosť sankcionovanou zmluvnou pokutou, povinný túto pokutu zaplatiť, i keď oprávnenému škoda nevznikla.

Zmluvná pokuta plní okrem zabezpečovacej funkcie aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Aj keď právo na zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na vznik škody, medzi zmluvnou pokutou a škodou vzniknutou porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti existuje súvislosť. Priznanie zmluvnej

pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu oprávneného a znamenalo by neúmerne prísnu a bezdôvodnú sankciu, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty. Obchodný zákonník dáva v § 301 súdu právo znížiť zmluvnú pokutu, pokiaľ ju považuje za neprimeranú.

Podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Vyššie citované ustanovenia kogentným ustanovením Obchodného zákonníka a upravuje možnosť použitia moderačného práva zo strany súdu, ktorý po zvážení všetkých okolností konkrétneho prípadu môže znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, pričom uplatnenú zmluvnú pokutu môže znížiť pod výšku škody vzniknutú do doby súdneho rozhodnutia, ktorá predstavuje spodnú hranicu zníženia zmluvnej pokuty.

Pri posúdení primeranosti zmluvnej pokuty musí súd vychádzať z okolností konkrétneho prípadu, pričom § 301 ustanovuje dve základné kritériá - hodnotu zabezpečovanej povinnosti a význam zabezpečovanej povinnosti, ale súd by sa mal zamerať aj na iné skutočnosti (napr. hospodársku pozíciu zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy, spôsob zapracovania zmluvnej pokuty do zmluvy, recipocitu zmluvnej pokuty, druh zavinenia dlžníka, ako na skutočnosť, či došlo k vzniku škody alebo nie a pod.).

Podľa § 265 Obchodného zákonníka výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

Aplikácia § 265 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva právnu ochranu, nesmie narušovať právnu istotu zmluvných strán v záväzkových vzťahoch, a preto prichádza do úvahy iba výnimočne a v odôvodnených prípadoch.

Okresný súd v súvislosti s citovaným ustanovením § 265 Obchodného zákonníka v odôvodnení najprv uviedol, že zmluvná pokuta tak ako bola dojednaná, odporuje pravidlám poctivého obchodného styku, pretože bola dojednaná jednostranne a sankcionuje konanie len jednej zmluvnej strany predávajúceho (žalovaného), pričom žalobcovi (kupujúcemu) za jeho eventuálne porušenie povinnosti žiadna sankcia nehrozí. Sama skutočnosť, že strany dojednali zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti iba jednou zmluvnou stranou neznamená, že táto dohoda odporuje zásadám poctivého obchodného styku. (Rozsudok NS SR sp.zn. 4 Obo 4/1999) avšak v spojení so skutočnosťou, že žalobca dodanie tovaru po dobu viac než 6 rokov od žalobcu nepožadoval, nedomáhal sa splnenia povinností, žalobu na plnenie nepodal a nechal plynúť lehotu až do navýšenia zmluvnej pokuty do výšky niekoľko násobne prevyšujúcu hodnotu samotného plnenia, považoval za výkon práva v rozpore s pravidlami poctivého obchodného styku.

Po preskúmaní veci odvolací súd dospel k rovnakému záveru ako okresný súd v tom, že žalovaný si nesplnil svoju zmluvnú povinnosť plniť riadne a včas. Žalobcovi nedodal dohodnuté množstvo tovaru spôsobom a v lehote dohodnutej v zmluve. V zmluve si účastníci záväzkového vzťahu upravili právo a povinnosti a museli si byť vedomí dôsledkov ich nesplnenia.

Za porušenie zmluvných povinností žalovaným v žiadnom prípade nemôže nieť zodpovednosť žalobca. Pre žalobcu z právneho predpisu a ani zo zmluvy nevyplývajú povinnosti, ktoré mu okresný súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vytýka.

Skutočnosť, že žalobca na splnenie zmluvných povinností žalovaného nevyzval a nedomáhal sa plnenia, nemôže žalovaný využívať vo svoj prospech s cieľom zbaviť sa zmluvnej pokuty s poukazom na to, že ide o výkon práva v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

Odvolací súd považuje odôvodnenie napadnutého rozhodnutia za nedostatočné a nepresvedčivé v rozpore s ustanovením § 157 ods. 2 O.s.p. Predovšetkým sa súd prvého stupňa nedostatočne vysporiadal s uplatneným právom na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 34.634,12 Eur, ktoré žalobca odôvodňuje kúpnu zmluvou č. 2005023 zo dňa 28.1.2005 len v súvislosti s porušením povinnosti sankcionovanej zmluvnou pokutou žalovaným.

Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Okresný súd v ďalšom konaní opäť posúdi uplatnené právo v zmysle vyššie uvedeného právneho názoru odvolacieho súdu a podľa § 224 ods. 3 O.s.p. rozhodne o náhrade trov v novom rozhodnutí o veci.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené členmi senátu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.